والكسب بمنعه ولا مسكنه وخادمه وثياب وكتب يحتاجها ومال له غائب بمرحلتين أو مؤجل ولعامل كساع وكاتب وقاسم وحاشر لا قاض ووال ولمؤلفة ضعيف اسلام أو شريف يتوقع اسلام غيره أو كاف شر من يليه من كفار أو مانعي زكاة ولرقاب مكاتبون لغير مزك ولغارم من تداين لنفسه في مباح أو غيره وتاب أو صرفه في مباح مع الحاجة أو لاصلاح ذات البين ولو غنيا أو لضمان ان أعسر مع الاصيل أو وحده وكان متبرعا ولسبيل الله غاز متطوع ولو غنيا ولابن سبيل منشئ سفر أو مجتاز ان احتاج ولا معصية بسفره وشرط آخذ حرية واسلام وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا ولا مولى لهما *(فصل)* من علم الدافع حاله عمل بعلمه ومن لا فان ادعى ضعف اسلام صدق أو فقرا أو مسكنة فكذا الا ان ادعى عيالا أو تلف مال عرف له فيكلف بينة كعامل ولمكاتب وغارم وبقية المؤلفة وصدق غاز وابن سبيل فان تخلفا استرد والبينة اخبار عدلين أو عدل وامرأتين ويغني عنها استفاضة وتصديق دائن وسيد ويعطى فقير ومسكين كفاية عمر غالب فيشتريان به عقارا يستغلانه ومكاتب وغارم ما عجز عنه وابن سبيل ما يوصله مقصده أو ماله وغاز حاجته ذهابا وايابا واقامة وعلفه وبهيأله مركوب ان لم يطق المشي أو طال سفره وما يحمل زاده ومتاعه ان لم يعتد مثله حاملهما كابن سبيل ومن فيه صفتا استحقاق يأخذ باحداهما *(فصل)* يجب تعميم الاصناف ان أمكن والا فمن وجد وعلى الامام تعميم الآحاد وكذا المالك ان انحصروا بالبلد وفي المال والاوجب اعطاء ثلاثة ويجب التسوية بين الاصناف لا بين آحاد الصنف الا ان يقسم الامام وتتساوى الحاجات ولا يجوز للمالك نقل زكاة فان عدمت الاصناف أو فضل عنهم شئ وجب نقل وان عدم بعضهم أو فضل عنه شئ رد على الباقين ان نقص نصيبهم وشرط العامل أهلية الشهادات وفقه زكاة ان لم يعين له ما يؤخذ ومن يأخذ ومن أن يعلم ظهر الاخذ هو يسم نعم زكاة وفي محل صلب ظاهر لا يكثر شعره وحرم في الوجه *(فصل)* الصدقة سنة وتحل لغني وكافر ومن

التوكيل في التزويج بغير اذنهم ولا يشترط تعيين الزوج في الاظهر ويحتاط الوكيل فلا يزوج غير كفء وغير المجبر ان قالت له وكل وكل وان نهته فلا وان قالت زوجني فله التوكيل في الاصح ولو وكل قبل استئذانها في النكاح لم يصح على الصحيح وليقل وكيل الولي زوجتك بنت فلان وليقل الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي فلانا فيقول وكيله قبلت نكاحها له ويلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة ومجنون ظهرت حاجته لاصغيرة وصغير ويلزم المجبر وغيره ان تعين اجابة ملتمسة التزويج فان لم يتعين كاخوة فسألت بعضهم لزمه الاجابة في الاصح واذا اجتمع أولياء في درجة استحب ان يزوجها أفقههم وأسنهم برضاهم فان تشاحوا أقرع فلو زوج غير من خرجت قرعته وقد أذنت لكل منهم صح في الاصح ولو زوجها أحدهم زيدا وآخر عمرا فان عرف السابق فهو الصحيح وان وقعا معا أو جهل السبق والمعية فبطلان وكذا لو عرف سبق أحدهما ولم يتعين على المذهب ولو سبق معين ثم اشتبه وجب التوقف حتى يبين فان ادعى كل زوج علمها بسبقه سمعت دعواهما بناء على الجديد وهو قبول اقرارها بالنكاح فان أنكرت حلفت وان أقرت لاحدهما ثبت نكاحه وسماع دعوى الآخر وتحليفها له يبنى على القولين فيمن قال هذا الزيد بل لعمرو هل يغرم لعمرو ان قلنا نعم فنعم ولو تولى طرفي عقد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الآخر صح في الاصح ولا يزوج ابن العم نفسه بل يزوجها ابن عم في درجته فان فقد فالقاضي فلو أراد القاضي نكاح من لا ولي لها زوجها من فوقه من الولاة أو خالفته وكلا يجوز لواحد تولي الطرفين لا يجوز أن يوكل وكيلا في أحدهما أو وكيلين فيهما في الاصح *(فصل)* زوجها الولي غير كفء برضاها أو بعض الاولياء المستوين برضاها ورضا الباقين صح ولو زوجها الاقرب برضاها فليس للابعد اعتراض ولو زوجها أحدهم به برضاها دون رضاهم لم يصح وفي قول يصح ولهم الفسخ ويجري القولان في تزويج الاب بكرا صغيرة أو بالغة غير كفء بغير رضاها في الاظهر باطل وفي الآخر يصح وللبالغة الخيار وللصغيرة اذا بلغت ولو طلبت من لا ولي لها أن يزوجها السلطان بغير كفء ففعل لم يصح في الاصح وخصال الكفاءة سلامة من العيوب المثبتة للخيار وحرية فالرقيق ليس كفؤا لحرة والعتيق ليس كفؤا لحرة أصلية ونسب فالعجمي ليس كفء عربية ولا غير قرشية قرشي ولا غير هاشمي ومطلبي لهما والاصح اعتبار النسب في العجم كالعرب وعفة فليس فاسق كفء عفيفة وحرفة فصاحب حرفة دنيئة ليس كفء أرفع منه فكناس وحجام وحارس وراع وقيم الحمام ليس كفء بنت خياط ولا خياط بنت تاجر أو بزاز ولا هما بنت عالم وقاض والاصح ان اليسار لا يعتبر وان بعض الخصال لا يقابل ببعض وليس له تزويج ابنه الصغير أمة وكذا معيبة على المذهب ويجوز من لا تكافئه بباقي الخصال في الاصح *(فصل)* لا يزوج مجنون صغير وكذا كبير لا لحاجة فواحدة وله تزويج صغير عاقل أكثر من واحدة ويزوج المجنونة أب أو جد ان ظهرت مصلحة ولا يشترط الحاجة وسواء صغيرة وكبيرة ثيب وبكر فان لم يكن أب وجد لم تزوج في صغرها فان بلغت زوجها السلطان في الاصح للحاجة لا لمصلحة في الاصح ومن حجر عليه بسفه لا يستقل بنكاح بل ينكح باذن وليه أو يقبل له الولي فان أذن له وعين امرأة لم ينكح غيرها وينكحها بمهر المثل أو أقل فان زاد فالمشهور صحة النكاح بمهر المثل من المسمى ولو قال انكح بألف ولم يعين امرأة نكح بالاقل من ألف ومهر مثلها ولو أطلق الاذن فالاصح صحته وينكح بمهر المثل من تليق به فان قبل له وليه اشترط اذنه في الاصح ويقبل بمهر المثل فأقل فان زاد صح النكاح بمهر المثل وفي قول يبطل ولو نكح السفيه بلا اذن فباطل فان وطئ لم يلزمه شئ وقيل مهر مثل وقيل أقل متمول